

Руководителю
АО «ГК «СМ-Клиника»
г. Москва, Старопетровский пр., д. 7А, стр. 1
От:
Иванова Мария Ивановна
100007, г. Москва, ул. Образцовая, д. 43, кв.
21
тел. +7 (999) 888-88-88
ivanova@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

Медицинская организация: АО «ГК «СМ-Клиника», дата обращения: 10 апреля 2026 года в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС).

Пациент обратился в медицинскую организацию с целью проведения лабораторных исследований, включённых в перечень услуг обязательного медицинского страхования, оплатив при этом сумму в размере 4 800 рублей. Однако сотрудник учреждения неправомерно уведомил пациента о невозможности выполнения данных анализов в рамках программы ОМС, несмотря на действительность их бесплатного предоставления. Таким образом, пациенту был причинён материальный ущерб вследствие незаконного взимания денежных средств за услуги, подлежащие оказанию бесплатно в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании.

Согласно ст. 80 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ медицинская помощь в рамках программы государственных гарантий оказывается бесплатно. В соответствии со ст. 84 ФЗ-323 платные медицинские услуги оказываются исключительно при наличии добровольного письменного согласия пациента. На основании ст. 16 ЗоЗПП условия, ущемляющие права потребителя, ничтожны.

Сумма незаконно взысканных средств: 4 800 руб.

На основании изложенного прошу вернуть 4 800 руб., незаконно взысканных за оказанные медицинские услуги, в течение 10 дней с даты получения настоящей претензии. В случае неисполнения требования оставляю за собой право обратиться с жалобой в Росздравнадзор (roszdravnadzor.gov.ru), ТФОМС, прокуратуру, а также с иском в суд о компенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ).

«___» _____ 20__ г. _____ / _____